

4. 국유재산 지번 및 면적 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁 국유부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악한 후 실태조사서를 작성하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 세칙 제10조(관리방법) 제1항 및 제4항에 따르면 수탁 부동산에 대하여 등기사항증명서, 토지대장 등 제공부 등을 갖추어 두고 관리대장을 전산자료로 관리하여야 하며 실태조사 결과 변동된 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 제공부와 재산현황이 일치하는지 여부를 확인하여야 하고 주기적으로 실태조사를 실시하여 해당 재산의 지번 및 면적 등의 변동사항을 확인하고 변동된 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여 관리하여야 함
- 그런데, 2018. 5. 8. 기준 인천지역본부에서 관리 중인 국유재산 25,233건에 대하여 등기사항증명서 및 토지대장과 국유재산관리 시스템(BPM) 상의 지번 및 면적 등과 일치 여부를 점검한 결과

- 2016. 11. 22. 미등록 재산인 '□□광역시 ○○군 ◇◇면 △△리 ▷▷-▷(임야, 4,198㎡) 및 ▷▷-▷(임야, 593㎡)'의 경우에는 수탁 후 최초 전산등록하면서 '같은 광역시 ○○군 ◇◇면 △△리 ▷▷-▷(임야, 4,198㎡)⁶⁾ 및 ▷▷-▷(임야, 593㎡)'로 지번을 잘못 입력하여 관리하고 있고
- 2014. 12. 31. □□부로부터 용도폐지되어 인수한 '□□도 ○○시 ◇◇동 ▷▷▷-▷(임야 1,817㎡)' 소재 국유재산의 경우 2016. 5. 26. '□□도 ○○시 ◇◇동 ▷▷-▷'으로 등록전환⁷⁾되어 지번을 변경하여 관리하여야 하는데도 기존 지번으로 관리하고 있는 등
- [표 3] 및 [별표 6]과 같이 총 38건의 국유재산 지번이 변경되었는데도 이를 정정하지 않고 관리하고 있는 사실이 있음

[표 3] 토지대장과 국유BPM 관리대장상의 지번 불일치 현황

(단위 : 건)

합 계	지적재조사	공유물분할	등록사항정정	행정구역변경	기타*
-----	-------	-------	--------	--------	-----

“기재생략”

- 또한, 2013. 10. 8. □□청으로부터 인수한 '□□도 ○○시 ◇◇동 ▷▷▷-▷▷(답, 706.7㎡)' 소재 국유재산의 경우 2016. 10. 18. 지적재조사 완료로 면적이 307㎡에서 706.7㎡로 변경되었는데도 기존 면적인 307㎡로 관리하고 있고

6) 해당 지번은 존재하지 않는 지번임

7) 「공간정보의 구축 및 이용에 관한 법률」 제2조(정의) 30호 “등록전환”이란 임야대장 및 임야도에 등록된 토지를 토지대장 및 지적도에 옮겨 등록하는 것을 말한다

- 2006. 7. 3. □□ □구청으로부터 인수한 '□□광역시 ◎구 ◇◇동 ▷▷▷-▷▷(공원, 618m²)' 소재 국유재산의 경우 2010. 1. 12. 지목이 '도로'에서 '공원'으로 변경되고 '같은 광역시 ◎구 ◇◇동 ▷▷▷-▷▷(공원, 140m²)'과 합병되어 면적이 758m²로 변경되었는데도 이를 정정하지 않고 관리하고 있는 등
- [표 4] 및 [별표 7]과 같이 총 119건의 국유재산이 지적재조사, 합병되어 면적이 변경되었는데도 이를 정정하지 않고 관리하고 있는 사실이 있음

[표 4] 토지대장과 국유BPM 관리대장상의 면적 불일치 현황

(단위 : 건)

합 계	지적재조사 (면적 증가)	소송폐소 (면적 감소)	합병
-----	------------------	-----------------	----

“기재생략”

【 조치할 사항 】

- ◇ 인천지역본부장은 등기사항증명서 및 토지대장과 국유재산 관리시스템(BPM) 관리대장상 지번이 상이한 38건 및 면적이 상이한 119건에 대하여 국유재산관리시스템(BPM) 관리대장의 지번과 면적을 정정하여 관리하고 관련 업무를 철저히 하며 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)

【별표 6】 토지대장과 국유BPM 관리대장 지번 불일치 명세

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	변경일	변경후 지번	변경사유
----	-----	----	----	-----	--------	------

“기재생략”

【별표 7】 토지대장과 국유BPM 관리대장 면적 불일치 명세

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	변경후 지번	변경후 면적	변경사유
----	-----	----	----	-----------	-----------	------

“기재생략”